آخر فأكله بخبز حنث أو شرب به فلا أو لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث وان شرب ذائبا فلا وان أكله في عصيدة حنث ان كانت عينه ظاهرة و يدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب و يابس (قلت) وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق و بندق وغيرهما في الاصح لا قثاء وخيار و باذنجان وجزر ولا يدخل في الثمار يابس والله أعلم ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحما دون ولد ولبن أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن

(فصل) حلف لا يأكل هذه الثمرة فاختلطت بثمر فأكله الا ثمرة لم يحنث أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر الا بالجميع أو ليأكلن هذه الرمانة فانما يبر بجميع حبها أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما فان لبسهما معا أو مرتبا حنث أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه وان مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث وقبله قولان كمكره وان أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث وان تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر فان قدم أو مضى بعد الغروب قدر امكانه حنث وان شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته الا بعد مدة لم يحنث أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكلمه فسلم عليه حنث وان كاتبه أو راسله أو أشار اليه بيد أو غيرها فلا في الجديد وان قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث والا حنث أو لا مال له حنث بكل نوع وان قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حال وكذا مؤجل في الاصح لا مكاتب في الاصح أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط ايلام الا أن يقول ضربا شديدا وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا قيل ولا لطم ووكز أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر ان علم اصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل (قلت) ولو شك في اصابة الجميع بر على النص والله أعلم أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث (قلت) الصحيح لا يحنث اذا أمكنه اتباعه والله أعلم وان فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث وان استوفى وفارقه فوجده ناقصا ان كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث والا حنث عالم وفي غيره القولان أو لا أرى منكرا الا رفعته الى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فان عزل فالبر بالرفع الى الثاني أو الا رفعته الى قاض بر بكل قاض أو الى القاضي فلان فرآه ثم عزل فان نوى ما دام قاضيا حنث ان أمكنه رفعه فتركه والا فكمكره وان لم ينو بر برفع اليه بعد عزله

(فصل) حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث ولا يحنث بعقد وكيله له أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث الا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره أو لا يبيع مال زيد فباعه باذنه حنث والا فلا أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث وكذا ان قبل ولم يقبض في الاصح و يحنث بعمرى و رقبى وصدقة لا اعارة ووصية ووقف أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الاصح أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره وكذا لو قال من طعام

(كتاب الأطعمة) حل دود طعام لم ينفرد وجراد وسمك في حياة أو موت وكره قطعهما وحرم ما يعيش في بر و بحر كضفدع وسرطان وحية وحل من حيوان بر جنين مات بذكاة أمه ونعم وخيل و بقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب و يربوع وفنك وسمور وغراب زرع ونعامة وكركي وأوز ودجاج وحمام وهو ما عب وما على شكل عصفور بأنواعه كعندليب وصعوة وزرزور ولا حمار أهلي ولا ذو ناب ومخلب كأسد وقرد وصقر ونسر ولا ابن آوى وهرة ورخمة و بغاثة و ببغا وطاوس وذباب وحشرات كخنفساء ولا ما أمر بقتله أو نهي عنه كعقرب وحية وحدأة وفأرة وسبع ضار وخطاف ونحل ولا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه ان استطابه عرب ذو يسار وطباع سليمة حال رفاهية حل أو استخبثوه فلا فان اختلفوا فالأكثر فقريش فان اختلفت أو لم تحكم بشيء اعتبر بالأشبه وما جهل اسمه عمل بتسميتهم وحرم متنجس وكره جلالة تغير لحمها الى أن يطيب لا بنحو غسل وكره لحر ما كسب بمخامرة نجس كحجم وسن أن يناوله مملوكه وعلى مضطر سد رمقه من محرم وجده فقط وليس نيئا الا أن يخاف محذورا فيشبع وله قتل غير آدمي معصوم لا كله ولو وجد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله فان آثر مسلما جاز أو غير مضطر لزمه لمعصوم بثمن مثل مقبوض ان حضر والا ففي ذمة ولا ثمن ان لم يذكر فان منع فله قهره وان قتله أو وجد ميتة وطعام غير لم يبذله أو صيدا حرم باحرام أو حرم تعينت وحل قطع جزئه لا كله ان فقد نحو ميتة وكان خوفه أقل

(كتاب المسابقة) هي سنة ولو بعوض ولازمة في حق ملتزمه فليس له فسخها ولا ترك عمل ولا زيادة ونقص فيه ولا في عوض وشرطها كون المعقود عليه عدة قتال كذي حافر وخف ونصل ورمي بأحجار ومنجنيق لا كطير وصراع وكره بمحجن وبندق وعوم وشطرنج وخاتم بعوض وجنسا أو بغلا وحمارا وعلم مسافة ومبدأ مطلقا وغاية لراكبين ولراميين ان ذكرت وتساويهما وتعيين المركوبين ولو بالوصف والراكبين والراميين بالعين ويتعينون بها وامكان سبق كل وقطعه المسافة بلا ندور وعلم عوض ويعتبر عند شرطه منهما محلل كفء هو ومركوبه يغنم ولا يغرم فان سبقهما أخذ العوضين أو